

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

365R 202N 4L44 4I37 0RV5



RES19S001N

RES/2024/256

AYUNTAMIENTO DE LLANES
SALIDA
Fecha 27/01/2025 08:44:14
Num. 727

Asunto

NOTIFICACION RESOLUCION

Interesado

RAUL GUTIERREZ SALGADO
Las Lomas. Lugar Celorio 36, S/N
CELORIO
33005 - LLANES
ASTURIAS

El día 24 de enero de 2025 el Concejal Delegado ha dictado la siguiente resolución:

Don Juan Antonio Valladares Alvarez, Concejal delegado de Agroganadería, Hacienda y Expedientes Sancionadores de este Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones que le confiere la normativa vigente y de conformidad con el Artículo 21 de Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en su nueva redacción dada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, última modificación por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y concordantes del R.D. 2568/86 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Resolución de Alcaldía de 12 de julio de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 141 de 24 de julio de 2023, confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios correspondientes, así como la gestión en general, así como la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y ampliadas por Resolución de fecha 18 de julio de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 146 de fecha 31 de julio de 2023, en el día de hoy ha dictado el siguiente

Vistas las alegaciones presentadas en el expediente **RES/2024/256**, así como las actuaciones contenidas en el expediente,

Visto el informe-propuesta de la TAG de Vicesecretaría 24 de enero de 2025, que transcrito literalmente dice:

"PROPUESTA DE RESOLUCION

ASUNTO: Procedimiento sancionador por infracción de la Ley 37/3003, de 17 de noviembre, del Ruido incoado, en un primer lugar al Club Marítimo de Celorio cuya representación la ostenta D. Julio Bobes Bascarán como Presidente y vistas las alegaciones presentadas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 89.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se emite la siguiente propuesta de resolución tomando como base los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	365R 202N 4L44 4I37 0RV5 	
	 RES19S001N  RES/2024/256	

ANTECEDENTES DE HECHO

-VISTO el **Informe Monitorizado de Ruido Ambiental** realizado del **30 a 31 de julio de 2024** presentado por D. Raúl Gutiérrez Salgado con fecha de Justificante de Presentación de 14 de octubre de 2024, 00:00:00, Número 12000 y con fecha de Justificante de Presentación de 14 de octubre de 2024, 00:00:00, Número 12001, en dicho informe se manifiesta, entre otros lo siguiente:

"Como se ha realizado un muestreo no condicionado, pueden extrapolarse los resultados de la muestra o ítem ensayado al ítem muestreado; por lo tanto, los niveles máximos de presión sonora de inmisión transmitidos al medio ambiente exterior de los límites de la parcela en la que se ubica la vivienda unifamiliarCelorio - Llanes, por las actividades para niños que la empresa "Natur Camp" desarrolla en parte de la parcela colindante del Club Marítimo de Celorio, incumplían con el Real Decreto 1367/2007, en las fechas (30 y 31 de Julio de 2.024) y condiciones que se realizó el ensayo".

VISTO en el Informe los **RESULTADOS** del **miércoles 31 de julio**, en el que se manifiesta, entre otros:

"El resultado final de 70 dBA, obtenido en la tabla 3, muestra nuevamente como los niveles del descriptor acústico LkAeq5s, se mantienen en el mismo orden que en el ensayo realizado en las mismas fechas, el año pasado".

En el Informe en el apartado "Evaluación de la Conformidad", se manifiesta, entre otros:

"El valor máximo de los niveles de presión sonora de inmisión alcanzado en las series de medidas, determinado por el índice acústico LkAeq,5s, del ensayo más desfavorable realizado en el medio ambiente exterior del límite Sureste Celorio - Llanes, transmitidos por las actividades para niños que la empresa "Natur Camp" desarrolla dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, es para el caso más desfavorable de las series de medidas de **72 dBA**, por tanto superior al máximo permitido de 60 dBA (55 + 5 dBA) que establece como límite para el periodo día, en el medio ambiente exterior de sectores del territorio con predominio del uso residencial la tabla B1 y el artículo 25.b).iii) del Real Decreto 1367/2007.

Como no se cumplen los valores máximos dados por el índice acústico Lkeq,5s, no es necesario seguir calculando si se cumplen los valores diarios para el período día (Lkd) con límites aún más restrictivos (58 dBA: 55 + 3 dBA).

 Ayuntamiento de Llanes		
Negociado REGIMEN SANCIONADOR		
365R 202N 4L44 4I37 0RV5 		
RES19S001N	RES/2024/256	

Declaración de No cumplimiento: "No Cumple – El resultado de medida es superior al límite de especificación".

En el Informe Monitorizado de Ruido Ambiental se concluye, entre otros, lo siguiente:

"El estudio de monitorizado permanente de ruido ambiental realizado entre los días 30 y 31 de julio de 2024, muestra claramente la afección sonora en el tiempo que causa el ruido transmitido por el funcionamiento de la actividad del campamento al medio ambiente exterior de la vivienda afectada.

El monitorizado permanente registrado ilustra de forma cualitativa y cuantitativa la realidad sonora a la que está sometida el punto de medición, quedando perfectamente identificadas y documentadas las fuentes de ruido sometidas a estudio.

El análisis gráfico realizado demuestra de forma intuitiva, la influencia de los ruidos específicos causados por la actividad del campamento y por los gritos de los niños en particular, superando con creces los límites legislativos.

Las gráficas temporales del ruido transmitido por el campamento durante las jornadas del monitorizado, muestran claramente que el ruido que genera la afección sonora comienza en el momento que empieza la jornada del campamento (cerca de las 10 de la mañana) y finaliza en el momento que termina la misma (en torno a las 14 horas).

Las gráficas aportadas en el apartado 7.6 del presente Informe, muestran claramente cómo cuando los niños están dentro del Club, el ruido se mantiene prácticamente de continuo por encima del valor límite de 55 dBA, -establecido para el período día, en la tabla B1 del Anexo III del real decreto 1367/2007-, generando picos entre 65 y 70 dBA. Sin embargo, el ruido durante el resto de la jornada se mantiene en unos valores por debajo de 55 dBA, salvo ciertos pasos puntuales de vehículos.

Para el caso del análisis exhaustivo realizado según los Anexos I y IV del real decreto 1367/2007, el valor máximo de los niveles de presión sonora de inmisión alcanzado en las series de medidas, determinado por el índice acústico $L_{kAeq,5s}$, transmitidos por las actividades para niños que la empresa "Natur Camp" desarrolla dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, es para el caso más desfavorable de las series de medidas de **72 dBA**, por tanto superior al máximo permitido de 60 dBA ($55 + 5$ dBA) que establece como límite para el periodo día, en el medio ambiente exterior de sectores del territorio con predominio del uso residencial la tabla B1 y el artículo 25.b).iii) del Real Decreto 1367/2007.

El nivel de ruido transmitido a la vivienda afectada, supera con creces los límites legislativos en horario diurno, habiéndose producido eventos sonoros cuyo nivel de ruido ha superado el límite legislativo máximo establecido para el citado horario (60 dBA) en 12 dBA, llegándose a alcanzar niveles de hasta 72 dBA".

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	365R 202N 4L44 4137 0RV5 	
	 RES19S001N  RES/2024/256	

"Con el estudio realizado se demuestra que:

1.- el ruido transmitido supera de forma flagrante los niveles máximos legalmente previstos en horario diurno, quedando acreditado de esta forma su incidencia en el normal disfrute de las viviendas y sus zonas privadas ajardinadas de uso residencial, tal como prescribe el Anexo V del Real Decreto 1367/2007;

2.- las fuentes evaluadas de la actividad del campamento son molestas, excediendo de los límites tolerables, dificultando a los propietarios de las viviendas afectadas el correcto uso y disfrute de las mismas".

VISTO el Informe de la Arquitecta Técnica del Ayuntamiento de Llanes de fecha **23 de octubre de 2024** acerca del Informe de **Monitorizado de Ruido Ambiental** aportado por parte del denunciante D. Raúl Gutiérrez Salgado, cuya fecha de realización es **30 a 31 de julio de 2024** en el que se manifiesta, entre otros, que **"cumple con los requisitos técnicos establecidos para su toma en consideración para poder incoar un procedimiento sancionador, ante la reincidencia manifiesta (Expte RES/2023/83) deberá tenerse en cuenta para su valoración"**.

VISTO el Informe de la Policía Local de Llanes de fecha **28 de octubre de 2024** acerca de si se produjo algún tipo de actuación o intervención en los días **30 a 31 de julio de 2024** en el Club Marítimo de Celorio, en el que se manifiesta, entre otros:

"Que consultadas las hojas de novedades y partes de intervenciones de los días 30 y 31 de julio del año en curso, no constan intervenciones o actuaciones en el club marítimo de Celorio"

VISTO el Informe del Vigilante Urbanístico de fecha **21 de octubre de 2024** acerca de si se produjo algún tipo de actuación o intervención en los días **30 a 31 de julio de 2024** en el Club Marítimo de Celorio, en el que se manifiesta, entre otros:

"Según petición de informe, tras comprobar el archivo de informes realizados, se comprueba que en los días 30 y 31 de julio de 2024 no se ha realizado ninguna actuación por parte del servicio de vigilancia urbanístico en el Club Marítimo de Celorio.

Todo ello sin perjuicio de mejor criterio del técnico competente"

VISTO que, por Decreto el Concejal Delegado de Agroganadería, Hacienda y Expedientes Sancionadores de este Excmo. Ayuntamiento de Llanes, se acordó incoar procedimiento sancionador de fecha 5 de noviembre de 2024 al Club Marítimo de Celorio con C.I.F: G33069030, en el que se indicaba que los hechos descritos pueden ser constitutivos de la infracción del artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE NÚM 276 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2003) al disponer que constituyen infracciones graves las superación de los valores límite que

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	365R 202N 4L44 4I37 0RV5 	
 RES19S001N	 RES/2024/256	

sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas, por el ruido transmitido por las actividades para niños que la empresa "Natur Camp" desarrolla dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, el **miércoles 31 de julio de 2024 (Entre las 8:44 horas y las 18:00 horas)**, en virtud de los hechos descritos anteriormente.

Dicho Acuerdo fue notificado al interesado (Club Marítimo de Celorio) el 8 de noviembre de 2024 y a D. Raúl Gutiérrez Salgado el 12 de noviembre de 2024.

Con fecha de Justificante de Presentación en el Registro Telemático del Ayuntamiento de Llanes de 21 de noviembre de 2024, 17:08:07, Número de Registro 13681, El Club Marítimo de Celorio presenta escrito de alegaciones, en el que manifiesta:

"RES18S01Q3

RES/2024/256

AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LLANES

DON JULIO BOBES BASCARÁN, con, actuando en nombre y representación de **CLUB MARÍTIMO DE CELORIO**-en calidad de Presidente del mismo-; ante el Excelentísimo Ayuntamiento comparezco y, como mejor proceda en Derecho, **DIGO:**

Que habiendo recibido el pasado 8 de noviembre de 2024 **ACUERDO DE INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR DICTADO EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2024** cuyo número de referencia se indica en el margen superior del presente escrito y que se adjunta al presente como **DOCUMENTO Nº1**, por los **supuestos hechos cometidos en fecha 31 de julio de 2024** y, por ende, por la supuesta infracción del artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; de conformidad con lo dispuesto EN EL ARTÍCULO 64 DE LA Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de diez días concedidos a tal efecto, se vienen a formular al respecto las siguientes:

ALEGACIONES

PRIMERA. – SOBRE LA AUSENCIA DE MOTIVACIÓN

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	365R 202N 4L44 4I37 0RV5 	
 RES19S001N	 RES/2024/256	

En primer lugar, la resolución que ahora se impugna por medio del presente escrito es absolutamente insuficiente, carente de motivación y, por ello, vulnera los **artículos 9.3 y 24.1 de la Constitución Española**, referentes a la **seguridad jurídica** y a la **tutela judicial efectiva**.

Artículo 9.3 de la Constitución Española:

La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la **seguridad jurídica**, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Artículo 24.1 de la Constitución Española:

Todas las personas tienen derecho a obtener la **tutela efectiva** de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, **sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión**.

Así pues, en la antedicha resolución, tan solo se hace referencia a que existen informes de Ruido Ambiental emitidos fecha 31 de julio de 2024, en los que se aseveran que el ruido superó los niveles máximos legalmente previstos en horario diurno, siendo su fuente la actividad para niños desarrollada por la empresa "Natur Camp" en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio.

Por tanto, cabría en este aspecto resaltar la numerosa **jurisprudencia acerca de la necesaria motivación** de las resoluciones.

Ejemplo de ello sería la **Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de septiembre de 1998:**

QUINTO. – Al respecto, conviene recordar que la motivación de las resoluciones judiciales se configura como exigencia constitucional que se integra en el contenido del derecho que el art.24.1

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	365R 202N 4L44 4I37 0RV5 	
	 RES19S001N  RES/2024/256	

C.E. reconoce y garantiza (SSTC 177/1994, 145/1995, 115/1996, 26/1997 y 116/1998, por citar sólo las más recientes).

Así mismo y en relación con la falta de motivación en las sentencias, cabría destacar la siguiente Sentencia del Tribunal Constitucional:

La obligación de motivar las Sentencias, que el art. 120.3 CE impone a los órganos judiciales, **se integra como una de las garantías protegidas en el derecho a la tutela judicial efectiva** (art. 24.1 CE), entendida como el derecho a obtener una resolución **razonablemente fundada en Derecho**, que entronca de forma directa con el principio del Estado democrático de Derecho (art. 1 CE) y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente en el carácter vinculante que para todo órgano jurisdiccional reviste la Ley (art. 117.1 y 3 CE ; SSTC 55/1987, de 13 de mayo, FJ 1; 24/1990, de 15 de febrero, FJ4; 22/1994, de 27 de enero, FJ2). Esta garantía tiene como finalidad última la interdicción de la arbitrariedad, ya que mediante ella se introduce un factor de racionalidad en el ejercicio del poder que, paralelamente, potencia el valor de la seguridad jurídica y constituye un instrumento que tiende a garantizar la posibilidad de control de la resolución por los Tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido el que compete a este Tribunal a través del recurso de amparo (SSTC 55/1987, de 13 de mayo, FJ 1; 22/1994, de 27 de enero, FJ2; 184/1995, de 12 de diciembre, FJ2, 47/1998, de 2 de marzo, FJ5; 139/2000, de 29 de mayo, FJ 4; 221/2001, de 31 de octubre, FJ6).

De esta garantía deriva, en primer lugar, que **la resolución ha de exteriorizar los elementos y razones de juicio que fundamentan la decisión** (SSTC 122/1991, de 3 de junio, FJ2; 5/1995, de 10 de enero, FJ3; 58/1997, de 18 de marzo, FJ2), y, en segundo lugar, que el fundamento de la decisión ha de constituir la aplicación no arbitraria, ni manifiestamente irrazonable, ni fruto de un error patente, de la legalidad (entre muchas SSTC 23/1987, de 23 de febrero, FJ3; 112/1996, de 24 de junio, FJ2; 119/1998, de 4 de junio, FJ2; 25/2000, de 31 de enero, FJ3).

Misma línea sigue la **Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de febrero de 2002**:

(FJ 4) Es obligado recordar, al efecto, que el art. 24 de la Constitución impone a los órganos judiciales **la obligación de dictar resoluciones fundadas en Derecho, no pudiendo considerarse cumplida esta exigencia con la mera emisión de una declaración de**



voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad(SSTC 61/1983, de 11 de julio; 5/1986, de 21 de enero; 78/1986, de 13 de julio; 116/1986, de 8 de octubre; 75/1988, de 25 de abril, FJ 3). **No basta, pues, con obtener una respuesta motivada, sino que, esta ha tener contenido jurídico** y no resultar arbitraria (por todas, SSTC 22/1994, de 27 de enero, FJ2; 324/1994, de 1 de diciembre, FJ2; 24/1999, de 8 de marzo, FJ 3, y 10/2000 de 31 de enero, FJ 2). Y una resolución judicial puede tacharse de arbitraria cuando, aun constatada la existencia formal de una argumentación, la misma no es expresión de la administración de justicia sino simple apariencia de la misma por ser fruto de un **mero voluntarismo judicial** o expresar un proceso deductivo irracional o absurdo(SSTC 148/1994, de 12 de mayo, FJ 4; 244/1994, de 15 de septiembre, FJ2; 54/1997, de 17 de marzo, FJ 3; y 160/1997, de 2 de octubre, FJ7)(...)Los derechos y garantías previstos en el artículo 24 CE no garantizan, ciertamente , la justicia de la decisión o la corrección jurídica de la actuación o interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales comunes, pues no existe un derecho al acierto(entre muchas, SSTC 151/2001, de 2 de julio, FJ5; y 162/2001, de 5 de julio, FJ 4). Y tampoco aseguran la satisfacción de la pretensión de ninguna de las partes del proceso (por todas, SSTC 107/1994, de 11 de abril, FJ 2; y 139/2000, de 29 de mayo, FJ 4). Ahora bien, lo que en todo caso si garantiza el expresado precepto es el derecho a que las pretensiones se desenvuelvan y conozcan en el proceso establecido al efecto, con observancia de las garantías constitucionales que permitan el derecho de defensa, y a que finalice con una resolución fundada en Derecho, la cual podrá ser favorable o adversa a las pretensiones ejercitadas (STC 50/1982, de 15 de julio, FJ 3).

Al igual que **la Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de octubre de 1986:**

Dicho precepto (artículo 24 CE) impone a los Jueces y Tribunales la obligación de dictar, tras el correspondiente debate procesal, una resolución fundada en Derecho y esta obligación no puede considerarse cumplida con la mera emisión de una declaración de conocimiento o de voluntad del órgano jurisdiccional en un sentido o en otro. **Cuando la Constitución-art. 120.3- y la Ley exigen que se motiven las sentencias, imponen que la decisión judicial esté precedida por una exposición de los argumentos que la fundamentan.** Este razonamiento expreso permite a las partes conocer los motivos por los que su pretendido derecho puede ser restringido o negado, facilitando al tiempo y, en su caso, el control por parte de los órganos judiciales superiores.

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	365R 202N 4L44 4I37 0RV5 	
 RES19S001N	 RES/2024/256	

Así pues, en el presente asunto, nos encontraríamos ante una evidente **indefensión** que impide a esta parte conocer con la **concreción suficiente los motivos** por los que el Excelentísimo Ayuntamiento propone imponer una sanción ascendente a la suma de 4.500 euros.

SEGUNDA. - SOBRE LA AUSENCIA DE GRADUACIÓN ALGUNA DE LA PROPUESTA DE SANCIÓN

Asimismo, en conexión con la alegación que antecede, el acuerdo de inicio de expediente sancionador no gradúa en modo alguno la sanción de 4.500 euros que se propone.

Solo se hace referencia a que resulta de aplicación el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que establece que son infracciones graves la superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.

Asimismo, al respecto se hace una remisión al artículo 29.1.b), apartado primero, de la misma Ley, que determina que en el caso de infracciones graves se podrá imponer una multa desde 601 hasta 12.000 euros.

En base a ello, **se desconoce el por qué se ha decidido proponer la sanción en la cuantía de 4.500 euros**, sin entrar a analizar la potencialidad de producción o producción efectiva de riesgo o peligro para la salud y seguridad de las personas, al medio ambiente y al entorno, en general.

TERCERA. - SOBRE EL VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE

Expuesto lo anterior, entrando ya en el fondo del asunto que nos ocupa, debemos subrayar que el Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, para emitir la resolución que ahora se impugna, se basa en la prueba documental que se aporta por D. Raúl Gutiérrez Salgado.



Dicha prueba consiste en el **Informe Monitorizado de Ruido Ambiental realizado del 30 al 31 de julio de 2024** y, desde este momento procesal, se viene a **impugnar** la misma al ser totalmente parcial y subjetiva.

Así pues, el Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes otorga plena veracidad a la antedicha prueba incluso pese a las carencias acreditativas de la misma que se pasan a desglosar:

- (i) En primer lugar, **no se concreta** en modo alguno **la hora** en la que supuestamente tienen lugar los ruidos que se denuncian y que se registran a través de la medición.

Ello sorprende poderosamente a esta parte, pues si los aparatos empleados y los profesionales que se encargan del registro del ruido son los adecuados, no debe existir problema alguno en concretar, al menos, la **franja horaria** en la que el mismo tiene lugar.

- (ii) Seguidamente, en conexión con ello, **no se especifica** tampoco, por ejemplo, **si siempre existe el mismo nivel de ruido**.

Es decir, el referido informe manifiesta que se llega a alcanzar niveles de hasta "72 dBA", pero no indica cuando se alcanza ese supuesto pico, cuanto se alarga en el tiempo, ni en que niveles se sitúa antes y después de llegar al máximo.

- (iii) Seguidamente, y a colocación de lo anterior, desconoce esta parte **con qué aparatos** se ha realizado la medición del ruido, y es que nada se especifica en este sentido. Nos referimos, por ejemplo, a la marca, el modelo, el año de fabricación, etc.

- (iv) En relación con ello, tampoco consta si el aparato medidor de los ruidos se encontraba **homologado** en el momento de efectuarse la medición. Ello adquiere suma relevancia en aras de ofrecer las garantías necesarias para la fiabilidad de los resultados obtenidos.

- (v) Tampoco puede pasarse por alto que no se especifica en modo alguno **delante de qué personas** se efectúa la medición del ruido. Es decir, se omite quien es o son las personas encargadas y su acreditación correspondiente para elaborar dicho informe.

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	365R 202N 4L44 4I37 0RV5 	
	RES19S001N	RES/2024/256

- (vi) No puede pasarse por alto que las actividades que supuestamente generan ruido por encima de los niveles permitidos se corresponden con actividades para niños, actividades en sí mismas de dudosa peligrosidad; sin que de adverso se haya acreditado si ese supuesto ruido es producido por las mismas o por **otros agentes externos ajenos** al Club Marítimo de Celorio.
- (vii) Y, en definitiva, **no se examina si es necesario, para encontrarnos ante una infracción o no, unos determinados decibelios.**

En realidad, **dicha medición sonora debería haber sido realizada directamente por el propio Ayuntamiento**, siendo el mismo un organismo imparcial; y no basarse para imponer la sanción que ahora se recurre en una simple documental aportada por un tercero, en la que claramente se aprecia **un interés en pretender el perjuicio del Club Marítimo de Celorio**, no siendo este el primer expediente que se inicia contra el mismo en base a unas supuestas molestias carentes de fundamentación y trascendencia suficiente..

CUARTA. – SOBRE LA NULIDAD DE PLENO DERECHO DEL ACUERDO DE INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR

Sobre la base de todo lo desarrollado, procede acordar la **nulidad de pleno derecho del Acuerdo de Inicio de Expediente Sancionador núm. 256/2024 dictado en fecha 5 de noviembre de 2024**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1, apartado a) y 47.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al haberse producido **la vulneración de los anteriores preceptos constitucionales** desglosados:

Artículo 47. Nulidad de pleno derecho.

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

365R 202N 4L44 4I37 0RV5



RES19S001N

RES/2024/256

a) Los que **lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.**

(...)

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que **vulneren la Constitución**, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Por todo lo expuesto,

SUPlico AL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO, que tenga por presentado el presente escrito en tiempo y forma, se sirva admitirlo y, previos los trámites legales oportunos, tenga por realizadas las presentes **ALEGACIONES** frente al **ACUERDO DE INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR NÚM. 256/2024 DICTADO EN FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2024**, por medio del cual se propone imponer una sanción ascendente a la suma 4.500 euros, debiéndose acordar la **NULIDAD DE PLENO DERECHO** del mismo, **DEJANDOSE SIN EFECTO**.

Es Justicia que pido en Llanes a 21 de noviembre de 2024

D. Julio Bobes Bascarán."

Junto con el escrito de alegaciones presenta copia de la notificación del Acuerdo de Inicio, Poder para pleitos de fecha 5 de marzo de 2029, en el que consta como presidente y secretaria de la Junta directiva del "Club Marítimo de Celorio"

Hay que destacar, que tienen entrada por Registro de Entrada del Ayuntamiento de Llanes de fecha 26 de noviembre de 2024, 10:37:51, Número de Registro 13841, el mismo escrito de alegaciones junto con la copia de la notificación del Acuerdo de Inicio.

Hecha la petición de informe a la policía Local de Llanes, Agente con número de acreditación 3621 para que emita informe donde se indique si se ratifica o no en el informe realizado el 28 de octubre

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	365R 202N 4L44 4I37 0RV5 	
 RES19S001N	 RES/2024/256	

de 2024 acerca de si se produjo algún tipo de intervención los días 30 a 31 de julio de 2024 en el Club Marítimo de Celorio, con fecha 28 de noviembre de 2024, el Agente tiene a bien emitir el siguiente informe:

"Que **se ratifica** en el informe realizado el pasado 28 de octubre con numero POLI8I00UK.

No constan intervenciones o actuaciones los días 30 y 31 en el club Marítimo de Celorio".

Hecha la petición de informe al Vigilante Urbanístico del Ayuntamiento de Llanes, para que emita informe donde se indique si se ratifica o no en el informe realizado el 21 de octubre de 2024, acerca de si se produjo algún tipo de intervención los días 30 a 31 de julio de 2024 en el Club Marítimo de Celorio, con fecha 2 de diciembre de 2024, el Vigilante Urbanístico tiene a bien emitir el siguiente informe:

"Yo Héctor García Llera, como vigilante de urbanismo del ayuntamiento de Llanes, me ratifico en la totalidad del informe realizado el 21 de octubre de 2024 con número de documento URB18I085Y, en el que se informa sobre que los días 30 y 31 de julio no se ha realizado ninguna intervención por parte del servicio de vigilancia urbanística en el club marítimo de Celorio.

Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos oportunos"

Hecha la petición de informe a la Arquitecta Técnica, para que emita informe donde se indique si se ratifica o no en relación al informe realizado el 23 de octubre del 2024 acerca del Informe de Monitorización de Ruido Ambiental de fechas 30 a 31 de julio de 2024, con fecha 23 de enero de 2025 la Arquitecta Técnica tiene a bien emitir el siguiente informe:

"Tras ser requerida para emitir informe de Ratificación a raíz del pliego de alegaciones presentadas por D. Julio Bobes Bascarán con actuando en nombre y representación del CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, en calidad de Presidente del mismo (Expediente RES/2024/254), en relación al informe realizado el 23 de octubre del 2024 acerca del Informe de Monitorización de Ruido Ambiental de fechas 30 a 31 de julio de 2024.

INFORMO

Una vez analizadas las alegaciones y vistas sus consideraciones técnicas, no modifican ni afectan a las conclusiones alcanzadas en el informe técnico emitido por mí el 23 de octubre de 2024 (expediente RES/2024/254), por lo que me afirmo y ME RATIFICO en el contenido del mismo".

NORMATIVA APLICABLE

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE NÚM 276, de 18 de noviembre de 2003)
- Ley de 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	365R 202N 4L44 4I37 0RV5 
	 RES19S001N  RES/2024/256	

-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. – Considerando el artículo 1 de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido establece que esta ley tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente.

Considerando el artículo 2.1 de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido establece que están sujetos a las prescripciones de esta ley todos los emisores acústicos, ya sean de titularidad pública o privada, así como las edificaciones en su calidad de receptores acústicos.

Considerando el artículo 30.1.a) de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido establece que la imposición de las sanciones corresponderá con carácter general, a los ayuntamientos.

Considerando el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido establece que son infracciones graves las siguientes: "La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas".

SEGUNDO. – Visto el **Informe Monitorizado de Ruido Ambiental** realizado del **30 a 31 de julio de 2024** presentado por D. Raúl Gutiérrez Salgado con fecha de Justificante de Presentación de 14 de octubre de 2024, 00:00:00, Número 12000 y con fecha de Justificante de Presentación de 14 de octubre de 2024, 00:00:00, Número 12001.

Visto el informe del Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Llanes de fecha 23 de octubre de 2024 acerca del informe de Monitorización de Ruido ambiental de fechas 30 a 31 de julio de 2024 aportado por el denunciante, D. Raúl Gutiérrez Salgado.

Reproducidos en los antecedentes del presente escrito, en el que se manifiesta, entre otros, que:

"el mismo cumple con los requisitos técnicos establecidos para su toma en consideración para poder incoar un procedimiento sancionador, ante la reincidencia manifiesta (Expte RES/2023/83) deberá tenerse en cuenta para su valoración".

Por lo tanto, por todo lo expuesto anteriormente, se produce una presunta infracción de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE NÚM 276, de 18 de noviembre de 2003) por los hechos acaecidos, tal y como se expone en el Acuerdo de inicio de 5 de noviembre de 2024:

"La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas, por el ruido transmitido por las actividades para niños que la empresa "Natur

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

365R 202N 4L44 4I37 0RV5



RES19S001N

RES/2024/256

Camp" desarrolla dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, el **martes 31 de julio de 2024 (Entre las 8:44 horas y las 18:00 horas)**.

Sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del procedimiento, los hechos son constitutivos de la **infracción grave** tipificada en el **artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido**, sancionable con una multa desde 601 euros hasta 12.000 euros (artículo 29.1.b).1º de la misma Ley".

Resultando el Club Marítimo de Celorio con CIF G 33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascarán, presunto responsable.

Emitido informe de ratificación respecto los hechos denunciados, lo que hace fe, salvo prueba en contrario, no se advierte en su escrito ningún tipo de argumentación jurídica que desvirtúe los fundamentos de derecho ni tampoco circunstancia o causa alguna que justifique los hechos que dan lugar a la denuncia formulada en el expediente de referencia, en cuya tramitación se han guardado todas y cada una de las prescripciones legales.

Puesto que la Arquitecta Técnica, tiene a bien emitir el siguiente informe de ratificación de fecha 23 de enero de 2025, con el siguiente tenor literal:

"Tras ser requerida para emitir informe de Ratificación a raíz del pliego de alegaciones presentadas por D. Julio Bobes Bascarán con actuando en nombre y representación del CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, en calidad de Presidente del mismo (Expediente RES/2024/254), en relación al informe realizado el 23 de octubre del 2024 acerca del Informe de Monitorización de Ruido Ambiental de fechas 30 a 31 de julio de 2024.

INFORMO

Una vez analizadas las alegaciones y vistas sus consideraciones técnicas, no modifican ni afectan a las conclusiones alcanzadas en el informe técnico emitido por mí el 23 de octubre de 2024 (expediente RES/2024/254), por lo que me afirmo y ME RATIFICO en el contenido del mismo".

TERCERO. - Con respecto a todo lo alegado y aportado en escrito de alegaciones, por parte del Club Marítimo de Celorio cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascarán, hay que poner de manifiesto que el Acuerdo de inicio de fecha 5 de noviembre de 2024 debidamente notificado, es por los hechos acaecidos, que se exponen en el citado Acuerdo:

"La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas, por el ruido transmitido por las actividades para niños que la empresa "Natur Camp" desarrolla dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, el **martes 31 de julio de 2024 (Entre las 8:44 horas y las 18:00 horas)**.

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	365R 202N 4L44 4I37 0RV5 	
	 RES19S001N	 RES/2024/256

Sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del procedimiento, los hechos son constitutivos de la **infracción grave** tipificada en el **artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido**, sancionable con una multa desde 601 euros hasta 12.000 euros (artículo 29.1.b).1º de la misma Ley”.

De la misma forma que hay que resaltar el informe de la Arquitecta municipal, transcrito anteriormente en el que se ratifican del informe de 23 de octubre de 2024.

CUARTO. -En cuanto a lo alegado, se deben de tener en cuenta las siguientes **CONSIDERACIONES:**

A). -En el **Acuerdo de inicio de 5 de noviembre de 2024**, se manifestó, entre otros:

“VISTO el Informe Monitorizado de Ruido Ambiental realizado del 30 a 31 de julio de 2024 presentado por D. Raúl Gutiérrez Salgado con fecha de Justificante de Presentación de 14 de octubre de 2024, 00:00:00, Número 12000 y con fecha de Justificante de Presentación de 14 de octubre de 2024, 00:00:00, Número 12001, en dicho informe se manifiesta, entre otros lo siguiente:

“Como se ha realizado un muestreo no condicionado, pueden extrapolarse los resultados de la muestra o ítem ensayado al ítem muestreado; por lo tanto, los niveles máximos de presión sonora de inmisión transmitidos al medio ambiente exterior de los límites de la parcela en la que se ubica la vivienda unifamiliarCelorio - Llanes, por las actividades para niños que la empresa “Natur Camp” desarrolla en parte de la parcela colindante del Club Marítimo de Celorio, incumplían con el Real Decreto 1367/2007, en las fechas (30 y 31 de Julio de 2.024) y condiciones que se realizó el ensayo”.

VISTO en el Informe los **RESULTADOS** del **miércoles 31 de julio**, en el que se manifiesta, entre otros:

“El resultado final de 70 dBA, obtenido en la tabla 3, muestra nuevamente como los niveles del descriptor acústico LkAeq5s, se mantienen en el mismo orden que en el ensayo realizado en las mismas fechas, el año pasado”.

En el Informe en el apartado “Evaluación de la Conformidad”, se manifiesta, entre otros:

“El valor máximo de los niveles de presión sonora de inmisión alcanzado en las series de medidas, determinado por el índice acústico LkAeq,5s, del ensayo más desfavorable realizado en el medio ambiente exterior del límite Sureste Celorio - Llanes, transmitidos por las actividades para niños que la empresa “Natur Camp” desarrolla dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, es para el caso más desfavorable de las series de medidas de **72 dBA**, por tanto superior al máximo permitido de 60 dBA (55 + 5 dBA) que establece como límite para el periodo día, en el

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

365R 202N 4L44 4I37 0RV5



RES19S001N

RES/2024/256

medio ambiente exterior de sectores del territorio con predominio del uso residencial la tabla B1 y el artículo 25.b).iii) del Real Decreto 1367/2007.

Como no se cumplen los valores máximos dados por el índice acústico $L_{keq,5s}$, no es necesario seguir calculando si se cumplen los valores diarios para el período día (L_{kd}) con límites aún más restrictivos (58 dBA: $55 + 3$ dBA).

Declaración de No cumplimiento: "No Cumple – El resultado de medida es superior al límite de especificación".

En el Informe Monitorizado de Ruido Ambiental se concluye, entre otros, lo siguiente:

"El estudio de monitorizado permanente de ruido ambiental realizado entre los días 30 y 31 de julio de 2024, muestra claramente la afección sonora en el tiempo que causa el ruido transmitido por el funcionamiento de la actividad del campamento al medio ambiente exterior de la vivienda afectada.

El monitorizado permanente registrado ilustra de forma cualitativa y cuantitativa la realidad sonora a la que está sometida el punto de medición, quedando perfectamente identificadas y documentadas las fuentes de ruido sometidas a estudio.

El análisis gráfico realizado demuestra de forma intuitiva, la influencia de los ruidos específicos causados por la actividad del campamento y por los gritos de los niños en particular, superando con creces los límites legislativos.

Las gráficas temporales del ruido transmitido por el campamento durante las jornadas del monitorizado, muestran claramente que el ruido que genera la afección sonora comienza en el momento que empieza la jornada del campamento (cerca de las 10 de la mañana) y finaliza en el momento que termina la misma (en torno a las 14 horas).

Las gráficas aportadas en el apartado 7.6 del presente Informe, muestran claramente cómo cuando los niños están dentro del Club, el ruido se mantiene prácticamente de continuo por encima del valor límite de 55 dBA, -establecido para el período día, en la tabla B1 del Anexo III del real decreto 1367/2007-, generando picos entre 65 y 70 dBA. Sin embargo, el ruido durante el resto de la jornada se mantiene en unos valores por debajo de 55 dBA, salvo ciertos pasos puntuales de vehículos.

Para el caso del análisis exhaustivo realizado según los Anexos I y IV del real decreto 1367/2007, el valor máximo de los niveles de presión sonora de inmisión alcanzado en las series de medidas, determinado por el índice acústico $L_{kAeq,5s}$, transmitidos por las actividades para niños que la empresa "Natur Camp" desarrolla dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, es para el caso más desfavorable de las series de medidas de **72 dBA**, por tanto superior al máximo permitido de 60 dBA ($55 + 5$ dBA) que establece como límite para el período día, en el medio ambiente exterior de sectores del territorio con predominio del uso residencial la tabla B1 y el artículo 25.b).iii) del Real Decreto 1367/2007.

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

365R 202N 4L44 4I37 0RV5



RES19S001N

RES/2024/256

El nivel de ruido transmitido a la vivienda afectada, supera con creces los límites legislativos en horario diurno, habiéndose producido eventos sonoros cuyo nivel de ruido ha superado el límite legislativo máximo establecido para el citado horario (60 dBA) en 12 dBA, llegándose a alcanzar niveles de hasta 72 dBA".

"Con el estudio realizado se demuestra que:

1.- el ruido transmitido supera de forma flagrante los niveles máximos legalmente previstos en horario diurno, quedando acreditado de esta forma su incidencia en el normal disfrute de las viviendas y sus zonas privadas ajardinadas de uso residencial, tal como prescribe el Anexo V del Real Decreto 1367/2007;

2.- las fuentes evaluadas de la actividad del campamento son molestas, excediendo de los límites tolerables, dificultando a los propietarios de las viviendas afectadas el correcto uso y disfrute de las mismas".

VISTO el Informe de la Arquitecta Técnica del Ayuntamiento de Llanes de fecha **23 de octubre de 2024** acerca del Informe de **Monitorizado de Ruido Ambiental** aportado por parte del denunciante D. Raúl Gutiérrez Salgado, cuya fecha de realización es **30 a 31 de julio de 2024** en el que se manifiesta, entre otros, que **"cumple con los requisitos técnicos establecidos para su toma en consideración para poder incoar un procedimiento sancionador, ante la reincidencia manifiesta (Expte RES/2023/83) deberá tenerse en cuenta para su valoración"**.

VISTO el Informe de la Policía Local de Llanes de fecha **28 de octubre de 2024** acerca de si se produjo algún tipo de actuación o intervención en los días **30 a 31 de julio de 2024** en el Club Marítimo de Celorio, en el que se manifiesta, entre otros:

"Que consultadas las hojas de novedades y partes de intervenciones de los días 30 y 31 de julio del año en curso, no constan intervenciones o actuaciones en el club marítimo de Celorio"

VISTO el Informe del Vigilante Urbanístico de fecha **21 de octubre de 2024** acerca de si se produjo algún tipo de actuación o intervención en los días **30 a 31 de julio de 2024** en el Club Marítimo de Celorio, en el que se manifiesta, entre otros:

"Según petición de informe, tras comprobar el archivo de informes realizados, se comprueba que en los días 30 y 31 de julio de 2024 no se ha realizado ninguna actuación por parte del servicio de vigilancia urbanístico en el Club Marítimo de Celorio.

Todo ello sin perjuicio de mejor criterio del técnico competente".

B) -Con respecto a lo alegado sobre la Ausencia de Motivación, hay que destacar lo siguiente:

1. En relación a la **Seguridad Jurídica**, hay que destacar lo siguiente:

-El principio de legalidad es el que delimita el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, tal y como se establece en el **artículo 25.1 de la Constitución**:

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

365R 202N 4L44 4I37 0RV5



RES19S001N

RES/2024/256

"1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento".

Y el **artículo 25.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:**

"1. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril".

Este principio ligado a una corriente jurisprudencial constitucional y más concretamente a la importante STC de 42/1987, de 7 de abril, contiene una doble garantía: "La primera de orden material y alcance absoluto (...) **refleja la especial transcendencia del principio de seguridad jurídica** en dichos ámbitos limitativos de la libertad individual (como son las sanciones penales y administrativas) y se traduce en la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y las sanciones correspondientes. La segunda, de carácter formal, se refiere al rango necesario de las normas tipificadoras de aquellas conductas y reguladoras de estas sanciones, por cuanto (...) el término "legislación vigente" contenido en dicho artículo 25.1 CE es expresivo de una reserva de ley en materia sancionadora"

"La norma del artículo 25.1 comprende esta garantía de orden material de orden material y alcance absoluto, que plasma la especial transcendencia del principio constitucional de seguridad jurídica-art. 9.3 CE- e impone la tipicidad de las infracciones. De acuerdo, con esta norma, las infracciones deben estar debidamente tipificadas y las sanciones previstas en una norma jurídica, debiendo reunir las condiciones de lex scripta, lex previa y lex certa, A esta garantía material, denominada garantía de taxatividad o previsibilidad-, se la conoce como Principio de Tipicidad.

En el **Acuerdo de incoación de 5 de noviembre de 2024**, (notificado el 8 de noviembre de 2024 por la Policía Local de Llanes) se manifiesta, entre otros:

"RESUELVO

PRIMERO: Incoar procedimiento sancionador con arreglo al siguiente contenido:

a) Persona presuntamente responsable: Club Marítimo de Celorio con CIF G 33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascarán.

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES19S001N

RES/2024/256

b) Hechos: La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas, por el ruido transmitido por las actividades para niños que la empresa "Natur Camp" desarrolla dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, el **miércoles 31 de julio de 2024 (Entre las 8:44 horas y las 18:00 horas).**

Sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del procedimiento, los hechos son constitutivos de la **infracción grave** tipificada en el **artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido**, sancionable con una multa desde 601 euros hasta 12.000 euros (artículo 29.1.b).1º de la misma Ley".

Por lo expuesto anteriormente, en ningún momento se atenta contra la seguridad jurídica.

2.En relación a la **Indefensión**, hay que destacar lo siguiente:

-En dicho **Acuerdo de incoación de 5 de noviembre de 2024**, se manifiesta, entre otros:

"El interesado tiene derecho a formular alegaciones, y al trámite de audiencia, por plazo de DIEZ DÍAS, así como a proponer pruebas, concretando los medios de que intente valerse. De no practicar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el citado plazo, la iniciación podrá considerarse propuesta de resolución, por contener un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, estableciéndose, únicamente para este caso, la sanción de **4.500 euros**, con los efectos previstos en el artículo 64.2 f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas":

Siendo notificado el 8 de noviembre de 2024, por la Policía Local de Llanes, debe de constatarse que no se ha solicitado acceso al expediente.

De conformidad con el **artículo 53.1 de la ley 39/2015**, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece, que además del resto de derechos previstos en la citada Ley, los interesados en un procedimiento administrativo tienen, entre otros, los siguientes derechos:

"A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también **tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.**"

La indefensión se define como: «Situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento administrativo o judicial, anulando o **restringiendo, total o parcialmente, sus oportunidades de defensa.** Puede causarse por irregularidades procesales de suficiente entidad en las que no intervenga culpa o negligencia de quien alegue indefensión».

Por lo expuesto anteriormente, **en ningún momento se produce indefensión.**



-Hay que tener en cuenta, que en el Informe **Monitorizado de Ruido Ambiental** realizado del **30 a 31 de julio de 2024** presentado por D. Raúl Gutiérrez Salgado con fecha de Justificante de Presentación de 14 de octubre de 2024, 00:00:00, Número 12000 y con fecha de Justificante de Presentación de 14 de octubre de 2024, 00:00:00, Número 12001, en dicho informe se manifiesta, entre otros lo siguiente:

"7.7.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS DETALLES DEL PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO DE MEDIDA DE LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA DE INMISIÓN"

Se ha seguido el procedimiento de medida indicado en los Anejos I y IV del Real Decreto 1367/2007

Dada la ingente cantidad de registros con los que se cuenta, el estudio realizado cumple sobradamente con el número mínimo de lecturas (tres) indicado en el apartado 3.4.2.b) del Anexo IV del real decreto 1367/2007, de forma que el resultado de la medida es perfectamente representativo para la valoración del índice acústico que se ha auditado en el periodo temporal de evaluación, mejorando de esta forma la incertidumbre de la medida y la representatividad estadística de las muestras.

Como se ha realizado un monitorizado en continuo y no un muestreo mediante mediciones discretas, se ha registrado un valor del citado índice (LAeq) cada segundo de medida y se ha calculado el valor medio logarítmico de los cinco segundos de cada medida elegida tras el postprocesado de datos.

Atendiendo a las características del ruido a evaluar, se ha seleccionado un intervalo temporal de integración de cada medida en el postprocesado de datos, T_i , igual a 5 segundos (tiempo que recomienda como mínimo el apartado A.3.4.2.b) del Anexo IV del Real Decreto para mediciones discretas), y un número de medidas a realizar -mínimo tres lecturas a intervalos de tres minutos-, de forma que el resultado de la medida fuera representativo de la valoración de los índices acústicos que se han auditado en los periodos temporales de evaluación (dato que se tendrá en cuenta para la elección de los valores límite para la evaluación de la conformidad de las tablas del Anexo III del Real Decreto 1367/2007).

Nota aclaratoria: se estima conveniente explicar dos aspectos en este punto. Por una parte, que el documento marco de acústica medioambiental que constituye el real decreto 1367/2007, no establece, como es lógico debido a las diferentes casuísticas que pueden existir de ruidos a evaluar, tiempos máximos entre medidas, sino única y exclusivamente tiempos mínimos de 3 minutos entre cada una de ellas. Por otra parte, para declarar la no conformidad de una actividad, respecto a los valores máximos del índice acústico L_{kAeq} (nivel continuo equivalente ponderado A corregido por la presencia de componentes tonales, impulsivas y baja frecuencia), el real decreto 1367/2007 prescribe que son suficientes 3 medidas de 5 segundos separadas temporalmente 3 minutos y lo mismo sucede con el ruido residual.

Se ha considerado una única fase de ruido para las fuentes sonoras evaluadas (niños gritando).



Nótese que el protocolo del real decreto permite considerar una única fase cuando la variación del índice nivel continuo equivalente es hasta de 6 dBA.

Se estima necesario aclarar que el principal objetivo del real decreto 1367/2007 es determinar la molestia producida por una fuente de ruido, pero en ningún caso pretende caracterizar la fuente de ruido en cuestión, sino garantizar la protección de los posibles receptores de ese ruido, determinando el cumplimiento o no con los valores límite durante los 5 segundos más desfavorables de la fase más ruidosa de la fuente auditada, por tanto si al evaluar la fase de mayor ruido que ésta genera no cumple, no es necesario seguir evaluando el resto de posibles fases, tal como aclara el apartado 2.2 del protocolo de la Guía de medida y evaluación del ruido de actividades o instalaciones según Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, Versión 1 Diciembre 2.011 realizada por AECOR (Asociación Española para la Calidad Acústica).

Según se ha indicado en apartados anteriores del presente Informe, tras el muestreo realizado, se ha utilizado una sola posición discreta de micro en la zona evaluada del medio ambiente exterior del límite de la parcela en la que se ubica la vivienda unifamiliar afectada.

Los criterios de selección del punto de medida han sido los siguientes:

- La altura del micro sobre el suelo ha sido de 1,5 metros de altura.
- El punto seleccionado tras el muestreo realizado para el registro de datos, se ubica en una posición de campo libre. Por lo tanto, únicamente se ha tenido en cuenta el sonido incidente, al quedar eliminadas las posibles reflexiones, si las hubiese, procedentes de la fachada que se encuentra por detrás del micrófono, debido a que el mismo se ha ubicado siempre a una distancia superior a 2 m de la misma, tal como indica el apartado 9.2.1.2 de la norma UNE-ISO 1996-2.
- Dada la circunstancia explicada en el apartado anterior, no ha sido necesario realizar una corrección por reflexiones, según las prescripciones indicadas en el apartado 9.2.1.2 de la norma UNE-ISO 1996-2

A pesar de que la Carretera de Celorio a Barro LLN-9, no es una vía de comunicación importante (según define la Resolución de 25 de abril de 2014), ha habido ciertos registros que han estado influenciados por ruidos puntuales del paso de algún vehículo ruidoso, que lógicamente han sido excluidos de las medidas elegidas para el postprocesado de datos.

No obstante lo anterior, es perfectamente factible discernir el ruido del escaso tráfico puntual registrado del resto de fuentes específicas.

Por tanto, ha sido perfectamente viable obtener registros de 5 segundos sin ruidos espurios a los ruidos específicos evaluados.

Dichos registros sin afección sonora ajena de ruidos puntuales, son los que se han elegido para evaluar la actividad.

Para determinar las posibles penalizaciones por la existencia de correcciones tonales, impulsivas y/o de baja frecuencia, se ha realizado un análisis espectral en tercios de octava desde 20 Hz a 10 kHz y se han medido los parámetros LCeq y LAIeq.

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES19S001N

RES/2024/256

El protocolo de medida establecido en el Anejo IV del Real Decreto 1367/2007, indica que en la determinación del LK_{eq,Ti} se tendrá en cuenta la corrección por ruido de fondo.

Tal como indica la Instrucción Técnica del Principado, las mediciones de ruido de fondo deberán ser lo más cercanas posible en el tiempo a las mediciones de ruido global, a poder ser inmediatamente antes y/o después.

Dadas las características de las fuentes evaluadas y del tipo de ensayo realizado -sin aperebir al titular de la actividad para tratar de evitar posibles variaciones en las condiciones de emisión normales-, no es viable parar el ruido a nuestra conveniencia, para poder realizar las mediciones del ruido de fondo en el punto de medida en ausencia del ruido transmitido por la actividad.

Por tanto, para evaluar el ruido de fondo se han tomado registros antes del inicio de la actividad o después de finalizar lo misma o bien durante el tiempo en que los niños estaban en la playa y no en el interior del Club.

Dicho ruido de fondo es representativo de los niveles de presión sonora de inmisión que llegan al medio ambiente exterior del límite de la parcela en la que se ubica la vivienda con afección sonora, sin estar la fuente sonora evaluada emitiendo ruido (gritos de niños), ya que se ha asegurado que las condiciones de entorno en las que se ha medido el ruido de fondo han sido las mismas que las presentes en las medidas con la fuente sonora a auditar emitiendo ruido.

Una vez determinado el ruido de fondo se ha comprobado si era necesario realizar o no, las correcciones oportunas debidas al citado ruido residual.

Debido a que el apartado A.3.4.2.b) del Anejo IV del Real Decreto 1367/2007 no indica el protocolo de corrección por ruido de fondo, se ha utilizado como criterio, lo que se especifica en el apartado 10.4 de la norma UNE-ISO 1996-2.

Nota: tal como indica la recientemente aprobada norma UNE 74201, cuando no queden definidos los protocolos de cálculo de ruido residual en una norma de ensayo, se deben usar los criterios dados en la citada norma.

Al índice acústico evaluado corregido por el ruido de fondo (caso de ser necesario), se le han aplicado las correcciones oportunas debidas a la presencia de componentes tonales emergentes, de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo.

Con el fin de no penalizar indebidamente a la fuente evaluada, para determinar las correcciones a realizar se ha seguido además del procedimiento establecido en el Anejo IV del Real Decreto 1367/2007, el protocolo de la Guía de medida y evaluación del ruido de actividades o instalaciones según Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, Versión 1 Diciembre 2.011 realizada por AECOR y particularmente las Notas 4 a 6 del citado protocolo, tal como prescribe la Instrucción Técnica para la evaluación y determinación del impacto acústico de las instalaciones industriales en el Principado de Asturias.

Nota aclaratoria: Con el fin de evitar tergiversar el contenido del presente Informe por parte de terceros, se estima necesario aclarar que la aplicación de las citadas notas 4 a 6 del protocolo de



AECOR, se realiza precisamente para no penalizar indebidamente a las fuentes auditadas, ya que si no se tuvieran en cuenta, -al igual que otra serie de lagunas técnicas del protocolo de evaluación del real decreto 1367/2007, que para nada es claro, sino que genera ambigüedades que se transforman en malinterpretaciones del mismo por parte de terceros-, se estaría evaluando incorrectamente a la actividad al atribuir a la misma el ruido ambiental global y no únicamente el ruido específico que ésta genera. En Asturias se cuenta con un Decreto actualmente derogado que data del año 1985, el cual carecía de protocolo de medida alguno y con una Instrucción técnica algo más moderna (año 2014), que tampoco resuelve la totalidad de indefiniciones del Real Decreto 1367/2007, pero que sí que aclara alguna de ellas, como por ejemplo la prescripción de la utilización como norma de referencia, de la Guía elaborada por AECOR, la cual obliga, entre otras cosas, dentro de su protocolo de medida, a no penalizar indebidamente a las actividades o instalaciones (notas 4, 5 y 6 de la misma). Se cita explícitamente lo que indica la citada Instrucción Técnica: **"Como norma de referencia, deberán seguirse las recomendaciones de la "Guía orientativa de procedimiento de medida de ruido de actividad según el anejo 4 del Real Decreto 1367/2007", elaborada por AECOR (asociación española para la calidad acústica)".** Finalmente conviene recordar que el objeto de la citada Instrucción Técnica expone claramente que es aplicable no solo a aquellas industrias con autorización ambiental integrada sino también a: **"los informes a realizar en cualquier otra instalación industrial o de otro tipo susceptible de ser calificada como molesta por la producción de ruidos que requiera este tipo de ensayos de impacto acústico en el entorno y que sea solicitado por el órgano ambiental competente de la comunidad autónoma del Principado de Asturias"**

En la corrección por tonos puros se ha tenido en cuenta lo que indica el Anexo K de la norma UNE-ISO 1996-2, ya que el método simplificado de inspección desarrollado en el citado Anexo es el que utiliza para corregir por la presencia de componentes tonales el Real Decreto 1367/2007: "Para determinar la presencia de un componente espectral de frecuencia discreta prominente (tono) se suele comparar el nivel de presión sonora promediado en el tiempo en una banda de tercio de octava con los niveles de presión sonora promediados en el tiempo de las dos bandas de tercio de octava adyacentes. Para que un tono prominente discreto se identifique como presente, se requiere que el nivel de presión sonora promediado en el tiempo en la banda de tercio de octava de interés, exceda los niveles de presión sonora promediados en el tiempo de ambas bandas de tercio de octava adyacentes en una diferencia de nivel constante". Por tanto, si no se cumple la citada condición, no se tendrá en cuenta la existencia de tonos puros a pesar de que matemáticamente puedan aparecer por simple aplicación de la fórmula de resta del nivel de presión sonora que contiene la supuesta banda emergente menos la media aritmética de las dos bandas adyacentes. Dicho criterio es utilizado por el Centro de Acústica Aplicada y Evaluación No Destructiva "CAEND" y ya está recogido en legislación posterior al Real Decreto 1367/2007 como por ejemplo en el Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, de la Generalidad de Cataluña y en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Nota aclaratoria: la norma UNE-ISO 1996-2 y los Reglamentos y Decretos citados, son normas que constituyen documentos públicos reconocidos elaborados por entidades competentes.

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES19S001N

RES/2024/256

Para la corrección por tonos puros y bajas frecuencias, se han seguido las prescripciones indicadas explícitamente en el Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, sin tener en cuenta el umbral de audición, aunque se pudiera dar la circunstancia de que se penalicen tonos puros o bajas frecuencias no audibles por el oído humano.

Se ha comprobado que la diferencia entre valores extremos medidos del Leq,T ha sido menor que 6 dBA.

Al valor resultante de cada uno de los $L_{keq,T}$ se le ha incrementado 0,5 dBA y se ha tomado la parte entera del mismo, como valor final.

Se ha tomado como resultado el $L_{keq,T}$ de valor más elevado de cada serie de mediciones.

Tal como indica el Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, las mediciones para los ruidos emitidos por la fuente sonora evaluada, se ha llevado a cabo en el lugar en que su valor era el más alto. Asimismo, las mediciones, de los ruidos emitidos al ambiente exterior por la fuente ruidosa evaluada, se han llevado a cabo en el punto de evaluación, en que su valor era más alto.

El protocolo de medida del Real Decreto 1367/2007, prescribe en el punto primero del apartado 3.4.2.b) del Anexo IV, que se debe disponer el funcionamiento de las fuentes ruidosas de las actividades, a las distintas velocidades, cargas o marchas que generen los mayores valores de presión sonora.

Extrapolando el mencionado párrafo a las fuentes ruidosas evaluadas (gritos de niños), es lógicamente inviable realizar tal actuación ya que se trata, por una parte, de un ensayo realizado lógicamente sin apercebir a la empresa que organiza el campamento que genera la afección sonora, y por otra, a que el nivel emitido por los diferentes niños depende de la intensidad con la que grite, del tiempo de duración de los gritos y del número de niños que grita simultáneamente. El nivel de inmisión transmitido por los niños, depende a su vez de la ubicación de éstos con respecto al límite entre ambas parcelas, en definitiva, de la distancia de la fuente emisora (niño) al límite de la finca receptora con afección sonora.

Por tanto, los resultados del ensayo solo conciernen a las condiciones bajo las que se realizó el ensayo, pudiendo lógicamente darse la circunstancia, de que en otros momentos y condiciones distintas a las que se realizaron las medidas, los resultados obtenidos puedan ser superiores a los registrados en el presente Informe de ensayo.

Nota aclaratoria: se estima conveniente aclarar en este punto el párrafo anterior, ya que suele ser motivo de tergiversación del contenido del Informe. Evidentemente los valores registrados también podrían haber sido inferiores, sin embargo, lo que prescribe el real decreto para evaluar la conformidad o no conformidad de una determinada actividad es que los valores máximos (por tanto, no los valores mínimos) de presión sonora que pueda transmitir la misma, sean inferiores a los valores límite, cuando las fuentes sonoras de la actividad estén generando el mayor nivel de presión sonora de emisión posible. Y dicha circunstancia es imposible de garantizar, dadas las características del ensayo realizado, por lo que es inviable asegurar que el ensayo se ha ejecutado partiendo de los mayores niveles de emisión en el campamento, por las circunstancias explicadas

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES19S001N

RES/2024/256

anteriormente, especialmente además porque la presencia de niños durante ambas mañanas en el Club, ha sido interior a la de otros días, donde la climatología es más desfavorable, al haberse ido a la playa, durante una parte de las jornadas, dadas las condiciones meteorológicas favorables.

Se ha verificado el estado de la calibración del analizador antes y después de efectuar las mediciones mediante un calibrador acústico Brüel & Kjaer 4231, clase 1, garantizando un margen de desviación no superior a 0,3 dB respecto el valor de referencia inicial. Asimismo, el nivel de presión sonora visualizado en las comprobaciones ha estado comprendido dentro del margen de tolerancia definido respecto del valor de referencia del calibrador acústico.

El apartado a) del punto 3.5 del Anexo IV A del Real Decreto 1367/2007 indica explícitamente que "las condiciones de humedad y temperatura deberán ser compatibles con las especificaciones del fabricante del equipo de medida"; sin embargo, no especifica el protocolo a seguir para su comprobación. La norma UNE-ISO 1996-2 indica en su apartado 8.1, que: "tanto para las mediciones a largo como a corto plazo, se deben medir los parámetros meteorológicos. Como requisito mínimo, se debe medir la velocidad y dirección del viento, la humedad relativa y la temperatura".

Para su comprobación, se midieron las condiciones ambientales, con el fin de verificar que éstas fueran adecuadas en el entorno del ensayo y que se encontraban dentro de los márgenes autorizados para el desarrollo del mismo, cumpliendo con las especificaciones del fabricante de los equipos de medida (Temperatura de funcionamiento de Analizador 2260 y Calibrador 4231: de -10 °C a +50 °C; Calor Húmedo para Analizador 2260 y Calibrador 4231: Hr del 90% sin condensación a 40 °C) y garantizando el buen funcionamiento de la cadena de medida y la aptitud de las condiciones ambientales para todos los registros realizados.

Las mediciones en el medio ambiente exterior se realizaron sin lluvia y con la pantalla antiviento colocada en el micro, tal como indica el apartado 3.5.d) del Anexo IV.A del Real Decreto 1367/2007, con un analizador clase 1, posicionado sobre un trípode a la altura indicada anteriormente.

No se han producido saturaciones en ninguno de los registros elegidos tras el postprocesado de datos".

-De la misma forma, se debe de tener en cuenta el **Informe de la Arquitecta Técnica del Ayuntamiento de Llanes** de fecha 23 de octubre de 2024, anteriormente transcrito, acerca del informe de Monitorización de Ruido Ambiental de fechas 30 a 31 de julio de 2024 aportado por el denunciante, D. Raúl Gutiérrez Salgado, en el que se concluye lo siguiente:

"cumple con los requisitos técnicos establecidos para su toma en consideración para poder incoar un procedimiento sancionador, ante la reincidencia manifiesta (Expte RES/2023/83) deberá tenerse en cuenta para su valoración".

Por lo expuesto anteriormente, **en ningún momento hay ausencia de motivación.**

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

365R 202N 4L44 4I37 0RV5



RES19S001N

RES/2024/256

C) -Con respecto a lo alegado sobre la **Ausencia de Explicación de la Graduación de la Propuesta de Sanción**, hay que destacar lo siguiente:

En el artículo 29.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se manifiesta, lo siguiente:

"2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas".

Los criterios de graduación de la sanción en el mismo artículo 29 en su punto tercero establece que son:

"a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.

c) La naturaleza de los perjuicios causados.

d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa".

El principio de proporcionalidad se conoce como un límite a la discrecionalidad administrativa dado que las leyes no determinan sanciones de cuantía fija, si no que existe un intervalo de opciones, igualmente este principio significa que la sanción debe ser ajustada a la gravedad del hecho constitutivo de infracción, idónea y necesaria.

Debe tenerse en cuenta lo manifestado por la Arquitecta Municipal en su informe de 23 de octubre de 2024:

"ante la reincidencia manifiesta (Expte RES/2023/83) deberá tenerse en cuenta para su valoración".

De la misma forma debe de resaltar en este punto que consta:

En el expediente **RES/2020/235** Carta de Pago del Club Marítimo de Celorio de fecha 4 de Julio de 2022 cuya representación la ostenta D. Julio Bobes Bascarán correspondiente al pago de la multa impuesta en la Resolución de 6 de mayo de 2022 del Concejal Delegado de Economía, Presupuestos y Hacienda, y Expedientes Sancionadores del Excmo. Ayuntamiento de Llanes (Resolución Número 1438/2022) por importe de **1.500 Euros**.

Por lo tanto, el Club Marítimo de Celorio cuya representación la ostenta D. Julio Bobes Bascarán reconoce la comisión de la infracción tipificada en el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido (BOE NÚM 276 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2003) que establece que son infracciones graves: "la superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas"

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES19S001N

RES/2024/256

No consta en el expediente que haya presentado ni recurso administrativo por parte de D. Julio Bobes Bascarán en representación del Club Marítimo de Celorio, ni demanda al respecto.

Igualmente, en el expediente RES/2024/83 encontramos multa impuesta en la Resolución de 19 de julio de 2024 del Concejal Delegado (Resolución Número 2477/2024) por importe de **3.000 €**, cuyo recurso de reposición presentado por el CLUB MARÍTIMO DE CELORIO con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascarán, fue desestimando por Resolución de 2 de septiembre de 2024.

Consta que se ha presentado demanda al respecto por parte Club Marítimo de Celorio representado por parte de D. Julio Bobes Bascarán como Presidente del citado Club.

Hay que tener en cuenta, que en el Informe **Monitorizado de Ruido Ambiental** realizado del **30 a 31 de julio de 2024** presentado por D. Raúl Gutiérrez Salgado con fecha de Justificante de Presentación de 14 de octubre de 2024, 00:00:00, Número 12000 y con fecha de Justificante de Presentación de 14 de octubre de 2024, 00:00:00, Número 12001, en dicho informe se manifiesta, entre otros lo siguiente:

Para el caso del análisis exhaustivo realizado según los Anexos I y IV del real decreto 1367/2007, el valor máximo de los niveles de presión sonora de inmisión alcanzado en las series de medidas, determinado por el índice acústico $L_{kAeq,5s}$, transmitidos por las actividades para niños que la empresa "Natur Camp" desarrolla dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, es para el caso más desfavorable de las series de medidas de **72 dBA**, por tanto superior al máximo permitido de 60 dBA ($55 + 5$ dBA) que establece como límite para el periodo día, en el medio ambiente exterior de sectores del territorio con predominio del uso residencial la tabla B1 y el artículo 25.b).iii) del Real Decreto 1367/2007.

El nivel de ruido transmitido a la vivienda afectada, supera con creces los límites legislativos en horario diurno, habiéndose producido eventos sonoros cuyo nivel de ruido ha superado el límite legislativo máximo establecido para el citado horario (60 dBA) en 12 dBA, llegándose a alcanzar niveles de hasta 72 dBA".

"Con el estudio realizado se demuestra que:

1.- el ruido transmitido supera de forma flagrante los niveles máximos legalmente previstos en horario diurno, quedando acreditado de esta forma su incidencia en el normal disfrute de las viviendas y sus zonas privadas ajardinadas de uso residencial, tal como prescribe el Anexo V del Real Decreto 1367/2007;

2.- las fuentes evaluadas de la actividad del campamento son molestas, excediendo de los límites tolerables, dificultando a los propietarios de las viviendas afectadas el correcto uso y disfrute de las mismas".

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

365R 202N 4L44 4I37 0RV5



RES19S001N

RES/2024/256

Por lo expuesto anteriormente, **en ningún momento hay ausencia de explicación de la graduación de la propuesta de sanción.**

D) -Con respecto a lo alegado sobre el **Valor Probatorio de la Documental que consta en el Expediente**, hay que destacar lo siguiente:

Teniendo en cuenta el **artículo 62.1** de la **Ley 39/2015**, de **1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas**, que establece lo siguiente:

"1. Se entiende por **denuncia**, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, **pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo**".

Teniendo en cuenta el **artículo 24.2 de la Constitución** ("Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables **y a la presunción de inocencia**"), que exige que para que haya sanción es necesario una prueba de cargo suficiente que permita a la Administración deducir su juicio de reproche correspondiéndole la carga de la prueba a quien acusa, esto es, a la Administración, ya que nadie está obligado a demostrar su propia inocencia .

Teniendo en cuenta el apartado "**7.7.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS DETALLES DEL PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO DE MEDIDA DE LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA DE INMISIÓN**" del Informe **Monitorizado de Ruido Ambiental** realizado del **30 a 31 de julio de 2024** presentado por D. Raúl Gutiérrez Salgado con fecha de Justificante de Presentación de 14 de octubre de 2024, 00:00:00, Número 12000 y con fecha de Justificante de Presentación de 14 de octubre de 2024, 00:00:00, Número 12001, anteriormente transcrito.

Teniendo en cuenta el Informe de la **Arquitecta Técnica del Ayuntamiento de Llanes** de fecha 23 de octubre de 2024, anteriormente transcrito, acerca del Informe **Monitorizado de Ruido Ambiental** realizado del **30 a 31 de julio de 2024** aportado por el denunciante, D. Raúl Gutiérrez Salgado, en el que se concluye, entre otros: "**cumple con los requisitos técnicos establecidos para su toma en consideración para poder incoar un procedimiento sancionador, ante la reincidencia manifiesta (Expte RES/2023/83) deberá tenerse en cuenta para su valoración**".

Teniendo en cuenta, que **los instrumentos utilizados y en las mediciones (sonómetro y calibrador)** se hallaban amparados por los respectivos certificados de verificación periódica, cuyo periodo de validez comprendía la fecha en la que se realizó la medición.

Teniendo en cuenta que el **Tribunal Constitucional en Auto 193/2004, de 26 de mayo**, los datos tomados por este tipo de aparatos gozan de **una presunción iuris tantum de veracidad**.



siempre que dichos aparatos hayan sido fabricados y hayan superado los controles establecidos por la normativa técnica vigente en cada momento, y así resulte acreditado, además, mediante las correspondientes certificaciones de naturaleza técnica, como aquí acontece.

Teniendo en cuenta, que en el Informe **Monitorizado de Ruido Ambiental** realizado del **30 a 31 de julio de 2024** presentado por D. Raúl Gutiérrez Salgado con fecha de Justificante de Presentación de 14 de octubre de 2024, 00:00:00, Número 12000 y con fecha de Justificante de Presentación de 14 de octubre de 2024, 00:00:00, Número 12001, en dicho informe se manifiesta, entre otros lo siguiente:

"7.- PROCEDIMIENTO

7.1.- DEFINICIONES

La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, define al «ruido ambiental» como "el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales"

La Ley del ruido da un paso más allá, matizando que: "frente al concepto de ruido ambiental que forja la directiva, y pese a que por razones de simplicidad el título de esta ley sea «Ley del Ruido», la contaminación acústica a la que se refiere el objeto de esta ley se define como la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, incluso cuando su efecto sea perturbar el disfrute de los sonidos de origen natural, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente".

Según la definición del artículo 2 de la Ley del ruido, un emisor acústico es cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o comportamiento que genere contaminación acústica.

Asimismo, y tal y como indica el artículo 12 de la citada Ley, las actividades deportivo-recreativas y de ocio, constituyen un emisor acústico.

El apartado 3.4.1 de la norma UNE-ISO 1996-1, designa al ruido ambiental como "ruido total" y lo define como aquel "Ruido envolvente en una situación determinada, en un momento determinado, generalmente compuesto por varias fuentes, tanto próximas como lejanas".

El ruido específico es, según la citada norma, un "componente del ruido total que se puede identificar específicamente y que está asociado a una fuente determinada". Dichos ruidos específicos son unos componentes del ruido ambiental y pueden ser identificados y asociados como los posibles focos generadores de molestias.

Se estima conveniente definir también qué es el llamado ruido residual. Para ello, se toma explícitamente la definición establecida en el apartado 3.4.3 de la norma UNE-ISO 1996-1: "Ruido



residual: ruido total que perdura en un lugar determinado, en una situación determinada, cuando se suprimen los ruidos específicos en estudio”.

En definitiva, y particularizando para el análisis realizado, el ruido específico es el ruido sometido a investigación, procedente de las fuentes sonoras de las actividades desarrolladas en el campamento en el interior del Club Marítimo de Celorio.

Y el ruido residual sería el ruido ambiental o total sin el ruido específico evaluado.

El ruido total estaría constituido por todas las posibles fuentes emisoras presentes en la zona los días de monitorizado (ruido de niños, ruido de tráfico, ruidos o sonidos de animales: canto de pájaros, ladridos de perros, etc., sonido del mar, ruido de labores de jardinería: segadoras, desbrozadoras, etc.)”

"7.2.- INTRODUCCIÓN

En la actualidad se pueden utilizar varias técnicas de control para evaluar el nivel de ruido ambiente. Es necesario tener presente que este nivel puede variar de manera muy significativa a lo largo del día. Dependiendo del momento que se realicen las medidas, de la longitud de la muestra tomada, etc., los resultados pueden llegar a ser muy dispares entre sí.

Tanto el Real Decreto 1367/2007, como la serie de normas ISO-1996, indican que las mediciones se pueden realizar en continuo durante el periodo temporal de evaluación completo, o aplicando métodos de muestreo del nivel de presión sonora en intervalos temporales de medida seleccionados dentro del periodo temporal de evaluación.

El objetivo del protocolo de ensayo establecido en el apartado 3.4.2.b) del Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, no es otro que buscar un valor máximo del ruido transmitido por la actividad o instalación evaluada en cuestión. En el citado apartado se prescriben tres premisas fundamentales del protocolo:

- 1. Cuando la finalidad de las mediciones sea la inspección de actividades, los titulares o usuarios de aparatos generadores de ruidos, tanto al aire libre como en establecimientos o locales, facilitarán a los inspectores el acceso a sus instalaciones o focos de emisión de ruidos y dispondrán su funcionamiento a las distintas velocidades, cargas o marchas que les indiquen dichos inspectores, pudiendo presenciar aquellos todo el proceso operativo.*
- 2. La medición, tanto para los ruidos emitidos como para los transmitidos por los emisores acústicos, se llevará a cabo en el lugar en que su valor sea más alto.*
- 3. La medición, tanto de los ruidos emitidos al ambiente exterior de las áreas acústicas, como de los transmitidos al ambiente interior de las edificaciones por los emisores acústicos, se llevará a cabo en el punto de evaluación, en que su valor sea más alto.*

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	365R 202N 4L44 4I37 0RV5 	
	RES19S001N	RES/2024/256

Tratando de extrapolar los citados puntos al caso de estudio, es necesario tener presente en primer lugar, que se trata de un ensayo realizado sin apercibir al titular de la actividad que se desarrolla en la parcela colindante.

En este sentido, el monitorizado permanente es más ventajoso respecto al método de muestreo de mediciones discretas, ya que lógicamente en el segundo caso puede ocurrir, que el día y el horario que se concrete para realizar el ensayo, no sea el de máxima transmisión sonora a la finca afectada.

Las diferencias fundamentales entre monitorizado permanente y mediciones discretas son, por una parte, el tiempo de medida y por otra, la presencia o no del técnico durante los registros. En este sentido, para poder valorar los resultados obtenidos e identificar correctamente los sonidos registrados, simultáneamente con la toma de datos se realiza una grabación sonora de los ruidos producidos.

Adicionalmente el Director Técnico del Laboratorio ha estado presente durante un tiempo en ambas jornadas, realizando un muestreo, caracterizando los ruidos para verificar in situ la procedencia de los diferentes niveles que se registran en las gráficas y en los audios.

La presencia del técnico facilita la identificación de las diferentes fuentes sonoras.

Finalmente se cuenta con los registros espectrales, temporales y la documentación gráfica, del informe de ensayo INF_827_23_NPS, al que el presente informe de monitorizado complementa, en el que se ha evaluado la misma actividad y la misma tipología de fuentes emisoras, con la presencia continua del técnico durante la mañana del lunes 31 de julio de 2.023, entre las 9:32 horas y las 14:04 horas.

De esta forma, conjugando los registros de ruido (gráficas temporales y espectrales), los archivos de audio y las observaciones in situ de los técnicos del laboratorio, las fuentes de ruido quedan perfectamente identificadas y documentadas.

Según el Anexo I del Real Decreto 1367/2007, el periodo día está comprendido entre las 7:00 y las 19:00 horas, el periodo tarde está comprendido entre las 19:00 y las 23:00 horas y el periodo noche está comprendido entre las 23:00 y las 7:00 horas

7.3.- EQUIPOS DE MEDIDA

El laboratorio está provisto con todos los equipos para el muestreo, la medición y el ensayo, requeridos para la correcta ejecución de los ensayos realizados y cumplen los requisitos establecidos en el apartado 6.4 de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 y en el artículo 30 del Real Decreto 1367/2007.

Los ensayos se han realizado con los siguientes equipos de medida y accesorios de ensayo de nuestra propiedad:

Referencia	Equipo / Accesorio	Nº Serie	Descripción
EM-001	B&K 2260J Observer	2354872	Analizador de frecuencia en tiempo real clase 1

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES19S001N

RES/2024/256

EM-002	B&K 4189	2352881	Micrófono 1/2"
EM-003	B&K 4231	2343151	Calibrador acústico clase 1
EM-004	TESTO 435-4	01406153/708	Instrumento de medición multifunción
EM-005	TESTO 0635 1535 10153152/708 Sonda multifunción térmica de velocidad con Medición integrada de temperatura y humedad		
EM-006	STARRET	-	Flexómetro
EM-009	SVANTEKSV-307 81740 Estación de monitorizado permanente AE-016 MANFROTTO 608BU - Trípode robusto para estación de monitorizado		

Los equipos de medida y de ensayo utilizados por el laboratorio han sido verificados y, en su caso calibrados, antes de su puesta en servicio y posteriormente cuando lo señale el programa de mantenimiento, verificación y calibración del laboratorio (las verificaciones de calibrador, sonómetros y micrófonos se realizan anualmente cumpliendo lo establecido en la ORDEN ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida. Adicionalmente se realizan de forma voluntaria calibraciones ENAC de los equipos, anualmente para el caso del calibrador, tal como recomienda el apartado 5.2 de la norma UNE-ISO 1996-2 y cada dos años para el caso del resto del sistema de instrumentación de medición de sonido audible, según especifica el apartado indicado de la norma UNE citada anteriormente).

Nota 4: En el Anexo 1 del presente Informe se adjuntan los Certificados de verificación de nuestros equipos, así como los Certificados de calibración ENAC de los mismos.

7.3.1- CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN

Los sistemas de monitorizado permanente de ruido aseguran la adquisición automática de datos día, tarde y noche, recogiendo información del ruido. Todos los resultados de las mediciones se recogen y se almacenan en terminales de control y se transfieren periódicamente a una plataforma online donde todos los datos se procesan y almacenan. Un terminal de monitorizado de ruido consiste básicamente en un sonómetro (analizador en tiempo real) clase 1 Welmec, un dispositivo de almacenamiento y análisis de datos y un sistema de transmisión de información tal como una línea telefónica.

Se ha utilizado una estación de monitorizado de ruido permanente modelo SV307 de la marca SVANTEK, cumpliendo los requerimientos Welmec como tipo P.

El SV 307 integra el medidor de nivel de sonido de Clase 1 con un módem 4G internamente en la carcasa impermeable compacta. La carcasa del equipo de monitorización tiene una protección intemperie IP65.

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

365R 202N 4L44 4I37 0RV5



RES19S001N

RES/2024/256

El SV 307 realiza análisis de frecuencia en tiempo real en bandas de 1/1 y 1/3 de octava y guarda los resultados con los datos del historial de tiempo. Además, graba la señal de audio como archivos WAV estándar para el reconocimiento de la fuente de ruido.

Se utiliza un micrófono clase 1 MEMS de diseño ST 30 de 1/2 pulgada, con curva de respuesta en frecuencia plana entre los 20 Hz y los 20 KHz y patrón polar omnidireccional y rango dinámico de 106 dB.

La estación de monitorización utiliza un modem 4G para comunicación remota a través de Internet. El servidor se encarga de la conexión entre el Pc y la estación. La conexión a través del servidor permite al usuario comprobar el estado de la estación de monitorización de ruido desde Pc, teléfono móvil o tablet, tal como se muestra a continuación

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	365R 202N 4L44 4I37 0RV5 	
	RES19S001N	RES/2024/256

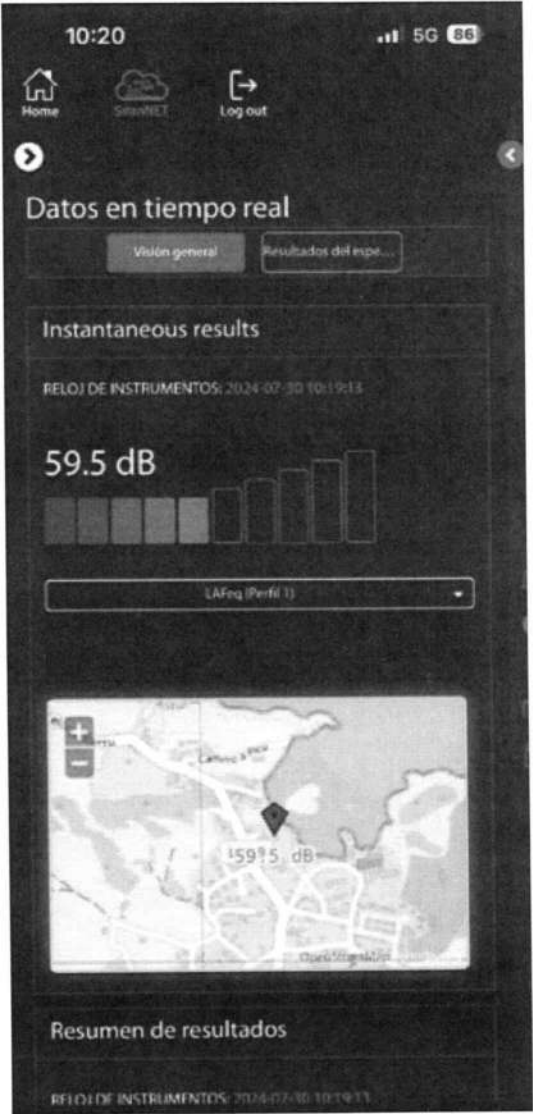


Figura 1: captura de pantalla de la plataforma online para el seguimiento del monitorizado

La digitalización del audio se realiza con una frecuencia de muestreo de 12/24/48 KHz con 16 o 24 bits de resolución. La tecnología empleada permite realizar el procesado en tiempo real, añadir la información de geoposicionamiento y habilitar la comunicación bidireccional con la plataforma online.



Durante el período de monitorización, es posible consultar los datos de ruido en tiempo real desde cualquier ubicación y comprobar si los niveles de ruido se acercan o sobrepasan los límites impuestos en la normativa (se pueden consultar en línea datos de alta resolución, revisar la representación gráfica del ruido, llevar un seguimiento y realizar operaciones en remoto sobre la estación de monitorizado, tales como solicitud de grabación de audio, comprobación de la calibración, etc.).

Los resultados obtenidos del estudio de impacto acústico mediante el monitorizado permanente muestran las tendencias del ruido, permiten establecer el grado de superación en relación a la normativa vigente, las fuentes de ruido predominantes y conocer las características acústicas del entorno.

La plataforma está diseñada para recabar información exhaustiva de eventos sonoros de la forma más eficiente posible. El fin último de un sistema de monitorizado de ruido no es la acumulación de una serie de números, sino contestar a preguntas concretas e ilustrar realidades sonoras.

La plataforma permite capturar, procesar y almacenar cantidades ingentes de datos, que al final son los que darán las respuestas que se buscan.

Nota: En el Anexo A.3 del presente Informe se adjuntan las características técnicas de la estación de monitorizado utilizada.

A su vez en el citado Informe **Monitorizado de Ruido Ambiental** realizado del **30 a 31 de julio de 2024** presentado por D. Raúl Gutiérrez Salgado con fecha de Justificante de Presentación de 14 de octubre de 2024, 00:00:00, Número 12000 y con fecha de Justificante de Presentación de 14 de octubre de 2024, 00:00:00, Número 12001, se aportan como **ANEXOS:**

A.1.- CERTIFICADOS DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN ENAC, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y CERTIFICADO DE EXAMEN TIPO.

A.2. DECLARACIÓN RESPONSABLE SEGÚN REAL DECRETO 410/2010 Y CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DEL LABORATORIO DE ACÚSTICA MERINO INGENIEROS S.L. EN LOS EJERCICIOS DE COMPARACIÓN INTERLABORATORIOS DE ACÚSTICA REALIZADOS POR AECOR EN LOS AÑOS 2007-2008, 2009 Y 2014, POR ASOCAS EN EL AÑO 2011 Y POR CTA EN LOS AÑOS 2016, 2018, 2021 Y 2023.

A.3-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ESTACIÓN DE MONITORIZADO.

Hay que tener en cuenta que este tipo de aparatos (calibradores y sonómetros) cuentan con una gran precisión y fiabilidad desde un punto de vista técnico, y que tal como se expuso anteriormente estos están sometidos a un exhaustivo control técnico para asegurar su operatividad y efectividad, el interesado no aporta prueba de cargo suficiente ni elemento de convicción en sus alegaciones para desvirtuar la presunción de veracidad del Informe **Monitorizado de Ruido Ambiental** realizado del **30 a 31 de julio de 2024**, no presenta pruebas de que se haya producido una manipulación externa del aparato ni un funcionamiento defectuoso de los instrumentos utilizados,

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES19S001N

RES/2024/256

además hay que tener presente lo antes mencionado, que el Acuerdo de Incoación fue notificado el 8 de noviembre de 2024, por la Policía Local de Llanes y que no se presentaron alegaciones por parte del interesado, ni tampoco se ha solicitado acceso al expediente para examinar el citado Informe Monitorizado de Ruido Ambiental realizado del 30 a 31 de julio de 2024.

Por lo expuesto anteriormente, **no se estima lo alegado en relación al Valor Probatorio de la Documental que consta en el Expediente.**

E) -Con respecto a lo alegado sobre el **Sobre la Nulidad de Pleno Derecho de la Resolución Recurrida.** hay que destacar lo siguiente:

Que la presunción de inocencia se fundamenta en el **artículo 24.2 de la Constitución** y en relación a los procedimientos administrativos sancionadores encontramos **el artículo 53.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre**, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que establece "**A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario**".

En la **STS 28.04.2016** (RC 677/2014): "cabe significar que **el derecho a la presunción de inocencia, que rige sin excepción en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador**, según refiere el Tribunal Constitucional en la sentencia 66/2007, de 27 de marzo, comporta que «no pueda imponerse sanción alguna que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria lícita», e implica también el reconocimiento del derecho a un procedimiento administrativo sancionador debido o con todas las garantías, **que respete el principio de contradicción y en que el presunto responsable tenga la oportunidad de defender sus propias posiciones**, vedando la incoación de expedientes sancionadores cuando resulte apreciable de forma inequívoca o manifiesta la inexistencia de indicios racionales de que se ha cometido una conducta infractora, o en los que esté ausente la antijuridicidad o la culpabilidad"

Volvemos en este punto a recordar que el Acuerdo de Incoación fue notificado el 8 de noviembre de 2024, por la Policía Local de Llanes y no se ha solicitado acceso al expediente para examinar el citado Informe Monitorizado de Ruido Ambiental realizado del 30 a 31 de julio de 2024.

De la misma forma resaltamos lo expuesto anteriormente, el interesado **no aporta prueba de cargo suficiente ni elemento de convicción en sus alegaciones para desvirtuar la presunción de veracidad del Informe Monitorizado de Ruido Ambiental realizado del 30 a 31 de julio de 2024, y que no presenta pruebas de que se haya producido una manipulación externa del aparato ni un funcionamiento defectuoso de los instrumentos utilizados.**

Por lo expuesto anteriormente, **no se estima lo alegado en relación a la nulidad de pleno derecho de la Resolución recurrida.**

Resultando probado la comisión de los hechos, en lugar, fecha y hora que se detalla en el procedimiento.

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

365R 202N 4L44 4I37 0RV5



RES19S001N

RES/2024/256

Conforme establece el artículo 26 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.

Los hechos descritos son constitutivos de la infracción tipificada como grave en el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE NÚM 276, DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2003) que establece que son infracciones graves: "la superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas"

Visto que conforme lo dispuesto en el artículo 29.1.b) 1º de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido: "b) En el caso de infracciones graves: 1.º Multas desde 601 euros hasta 12.000 euros".

En este caso a la vista de lo alegado y lo anteriormente expuesto, **NO PROCEDE ESTIMAR** lo solicitado por CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias, cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascaran por comisión de la siguiente infracción tipificada como grave en el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, por el ruido transmitido por las actividades para niños que la empresa "Natur Camp" desarrolla dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, el **miércoles 31 de julio de 2024(Entre las 8:44 horas y las 18:00 horas)**.

Respecto a la resolución recurrida cabe señalar que se halla sustentada en una exhaustiva exposición de motivos que contiene los elementos que determina el artículo 64 de la LPAC.

De conformidad con la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en relación con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y la delegación conferida a esta concejalía en virtud de Resolución de Alcaldía de 12 de julio de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 141 de 24 de julio de 2023, confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios correspondientes, así como la gestión en general, así como la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y ampliadas por Resolución de fecha 18 de julio de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 146 de fecha 31 de julio de 2023.

Vista la documentación obrante en el expediente y la instrucción practicada.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 90 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

CONCLUSION

A la vista de las argumentaciones y consideraciones jurídicas expuestas en los fundamentos precedentes, se eleva al Concejal Delegado de Agroganadería, Hacienda y Expedientes Sancionadores de este Excmo. Ayuntamiento de Llanes lo siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

365R 202N 4L44 4I37 0RV5



RES19S001N

RES/2024/256

PRIMERO: En virtud de todo lo expuesto y argumentado queda acreditado la comisión de los siguientes hechos por CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias, cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascaran:

La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas, por el ruido transmitido por las actividades para niños que la empresa "Natur Camp" desarrolla dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, **el miércoles 31 de julio de 2024(Entre las 8:44 horas y las 18:00 horas).**

Supone la comisión del artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido establece que son infracciones graves las siguientes: "La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas."

Se declara como responsable al CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias, cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascaran, por contravenir lo estipulado en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en su artículo 28.3.a) y se propone imponer la sanción de 4.500 €.

SEGUNDO: Desestimar las alegaciones presentadas por el interesado, por las razones y fundamentos jurídicos recogidos en los antecedentes de la presente propuesta de resolución, además de por todo lo que obra en el expediente.

TERCERO: De acuerdo con lo dispuesto en el art. 89.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes.

CUARTO: Elevar, recibidas las alegaciones, el expediente a la concejalía delegada en materia de expedientes sancionadores a los efectos de que dicte Resolución. El órgano competente para la resolución de expedientes sancionadores es Alcaldía, si bien puede delegar la citada competencia, la delegación se ha producido por Resolución de Alcaldía de 12 de julio de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 141 de 24 de julio de 2023, confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios correspondientes, así como la gestión en general, así como la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y ampliadas por Resolución de fecha 18 de julio de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	365R 202N 4L44 4I37 0RV5 	
	RES19S001N	RES/2024/256

nº 146 de fecha 31 de julio de 2023, conforme dispone el art. 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El acuerdo que en su caso dicte el órgano competente, resolviendo el procedimiento sancionador, se notificará al interesado, a la Tesorería municipal y a la Policía Local de Llanes,

De acuerdo con los antecedentes y consideraciones jurídicas expuestas, **salvo mejor criterio fundado en derecho**, se eleva al órgano competente que acordará lo que estime más oportuno"

RESUELVO

PRIMERO. - Declarar la responsabilidad del CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias, cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascaran, por los siguientes hechos:

*"La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas, por el ruido transmitido por las actividades para niños que la empresa "Natur Camp" desarrolla dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, **el miércoles 31 de julio de 2024 (Entre las 8:44 horas y las 18:00 horas)**"*

SEGUNDO. - Imponer al CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias, cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascaran, multa por cuantía total de CUATRO MIL QUINIENTOS (**4.500 EUROS**), por comisión del artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido (BOE NÚM 276, de 18 de noviembre de 2003) que tipifica como infracción grave:

"La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas".

TERCERO. - - El pago de la mencionada sanción deberá realizarse en los siguientes plazos:

_ - a) Si la notificación de la presente resolución se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. _

- b) Si la notificación de la presente resolución se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

